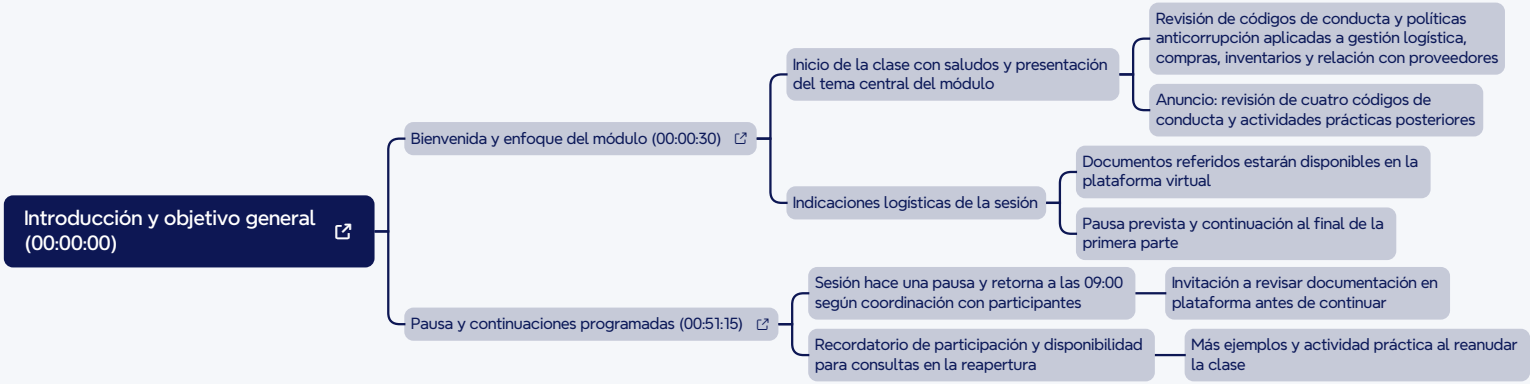
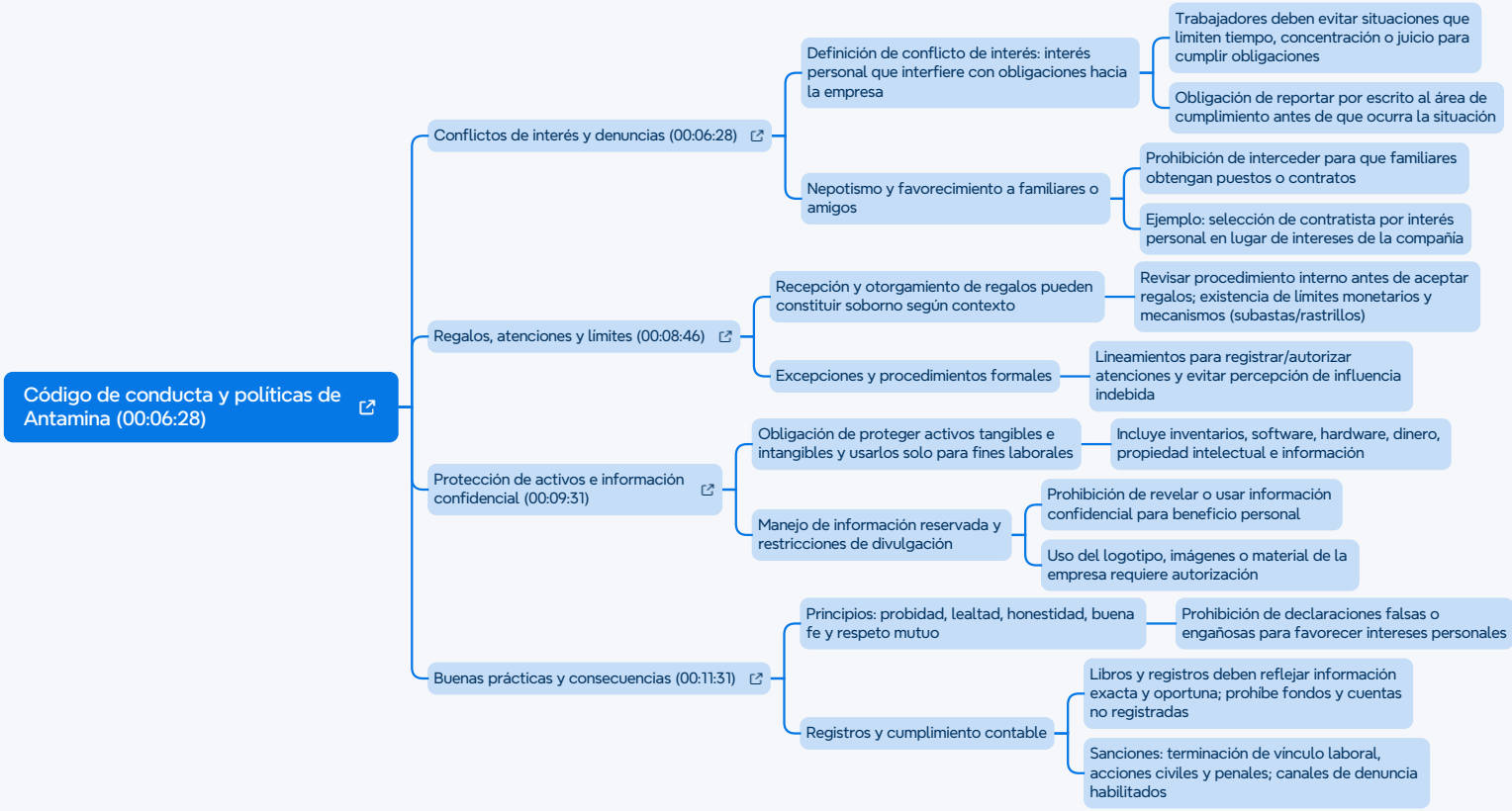
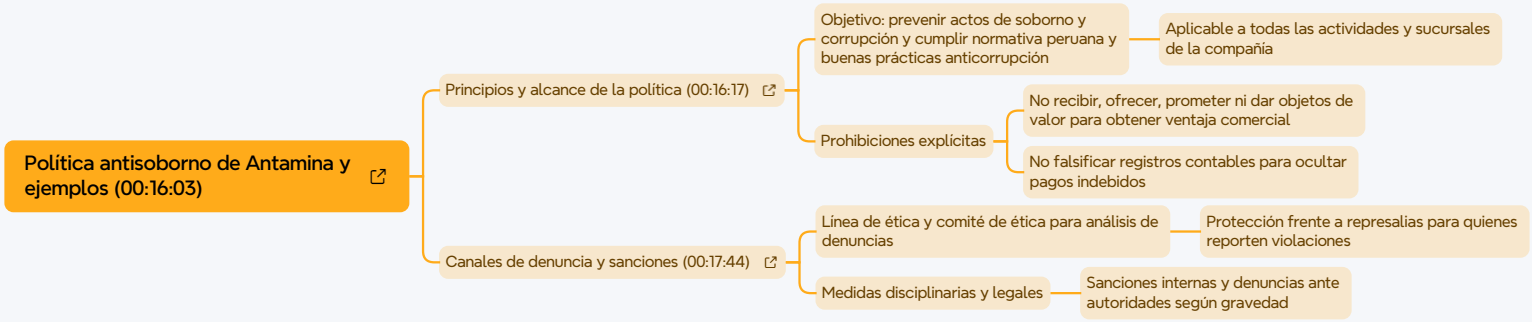
EDU MIN

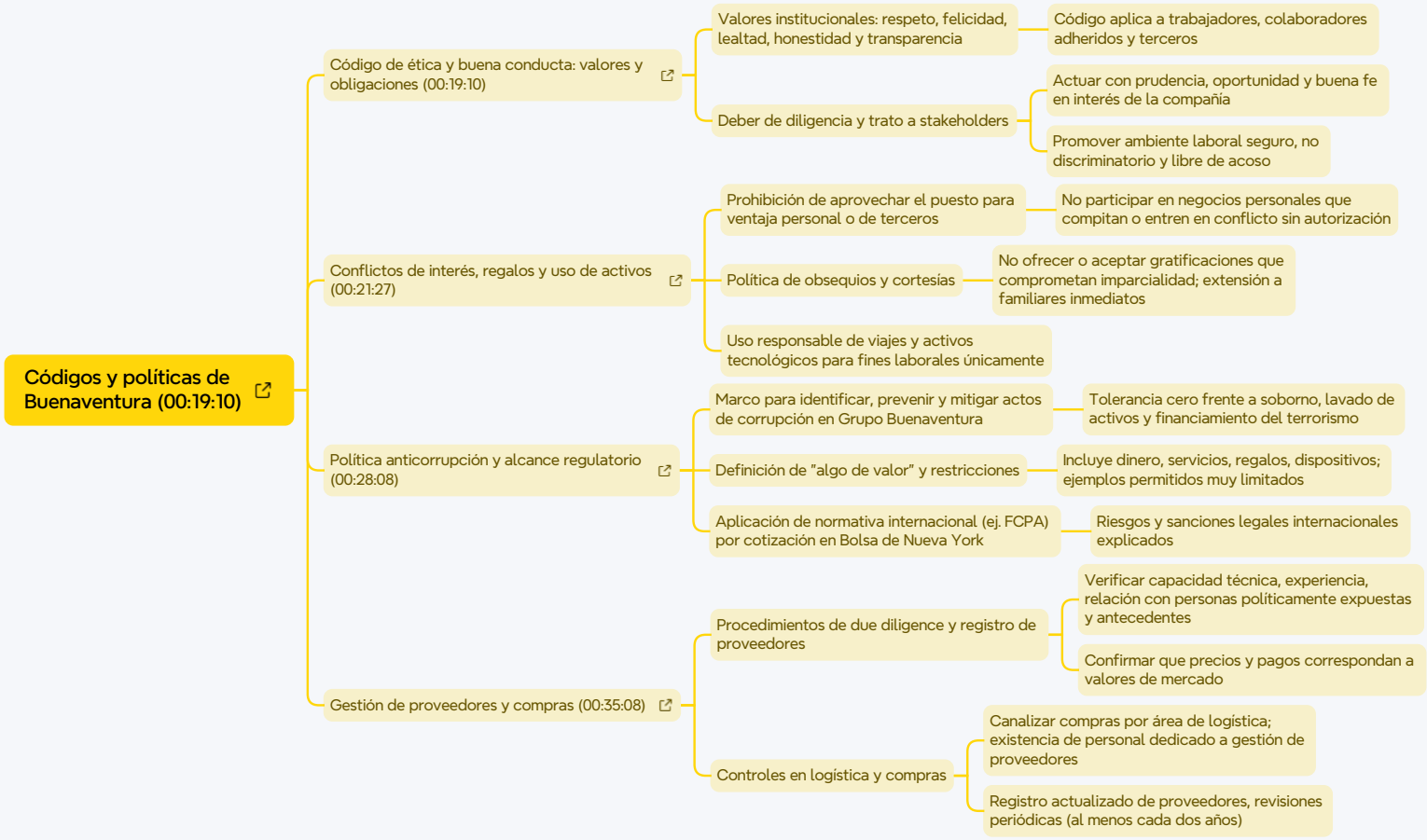

CLASE 42: CONSIDERACIONES ÉTICAS Y SOCIALES EN LA GESTIÓN DE COMPRAS - 2DA PARTE
Introducción y objetivo general (00:00:00)
12
Código de conducta y políticas de Antamina (00:06:28)
24
Política antisoborno de Antamina y ejemplos (00:16:03)
11
Códigos y políticas de Buenaventura (00:19:10)
26
Ninsur y Minsur: códigos y políticas corporativas (00:42:55)
18
Uso indebido de recursos y buenas prácticas frente a denuncias (02:05:03)
14
Casos y anécdotas adicionales integradas (02:00:10)
11
Ejemplos adicionales y lecciones prácticas (01:57:28)
17
Actividad práctica: elaboración de políticas de compras (01:00:23)
19
Procedimientos comunes y ejemplos prácticos citados (00:50:54)
10

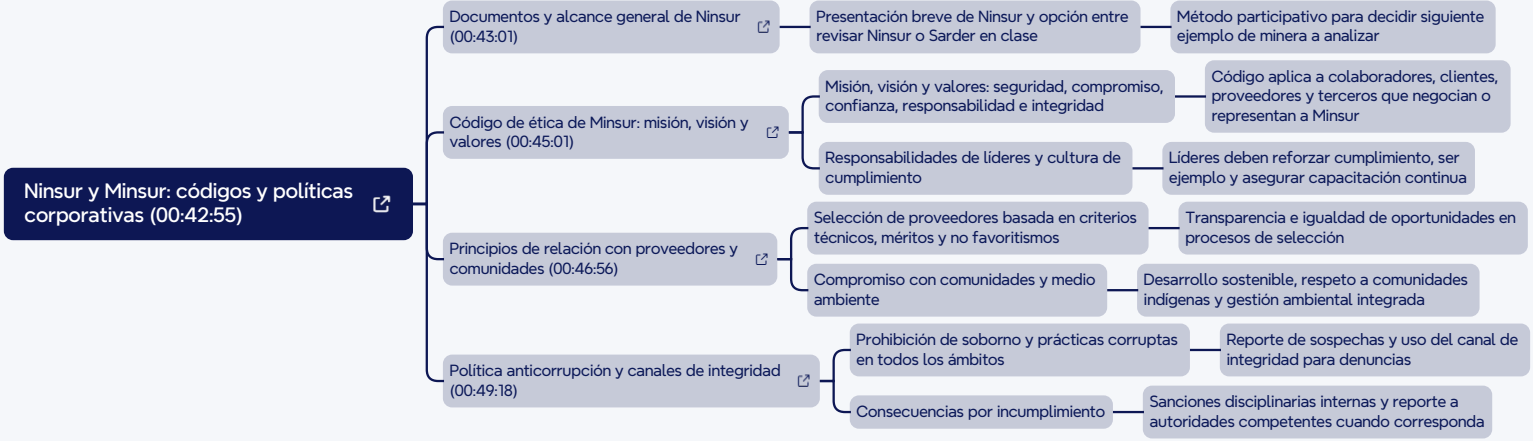

Introducción y objetivo general (00:00:00)
Bienvenida y enfoque del módulo (00:00:30)
Inicio de la clase con saludos y presentación del tema central del módulo
Revisión de códigos de conducta y políticas anticorrupción aplicadas a gestión logística, compras, inventarios y relación con proveedores
Anuncio: revisión de cuatro códigos de conducta y actividades prácticas posteriores
Indicaciones logísticas de la sesión
Documentos referidos estarán disponibles en la plataforma virtual
Pausa prevista y continuación al final de la primera parte
Pausa y continuaciones programadas (00:51:15)
Sesión hace una pausa y retorna a las 09:00 según coordinación con participantes
Invitación a revisar documentación en plataforma antes de continuar
Recordatorio de participación y disponibilidad para consultas en la reapertura
Más ejemplos y actividad práctica al reanudar la clase

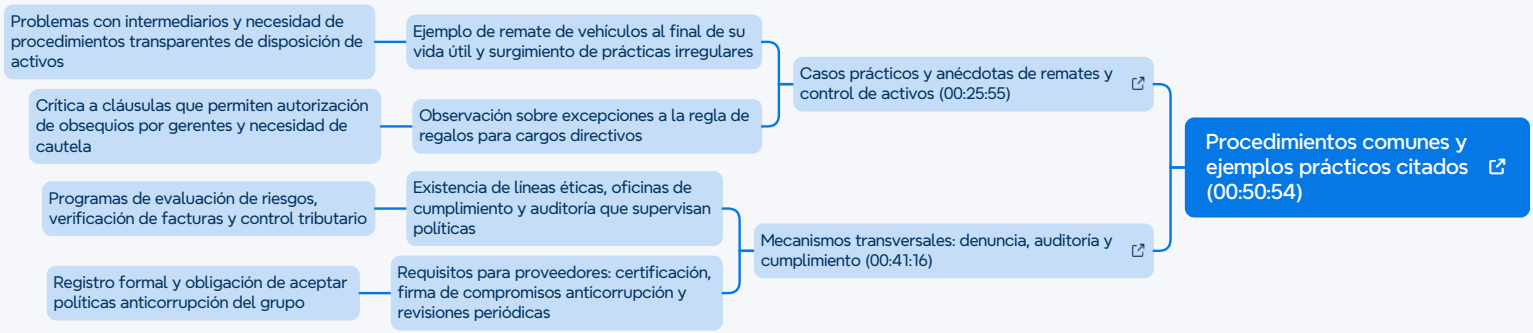

Código de conducta y políticas de Antamina (00:06:28)
Conflictos de interés y denuncias (00:06:28)
Definición de conflicto de interés: interés personal que interfiere con obligaciones hacia la empresa
Trabajadores deben evitar situaciones que limiten tiempo, concentración o juicio para cumplir obligaciones
Obligación de reportar por escrito al área de cumplimiento antes de que ocurra la situación
Nepotismo y favorecimiento a familiares o amigos
Prohibición de interceder para que familiares obtengan puestos o contratos
Ejemplo: selección de contratista por interés personal en lugar de intereses de la compañía
Regalos, atenciones y límites (00:08:46)
Recepción y otorgamiento de regalos pueden constituir soborno según contexto
Revisar procedimiento interno antes de aceptar regalos; existencia de límites monetarios y mecanismos (subastas/rastrillos)
Excepciones y procedimientos formales
Lineamientos para registrar/autorizar atenciones y evitar percepción de influencia indebida
Protección de activos e información confidencial (00:09:31)
Obligación de proteger activos tangibles e intangibles y usarlos solo para fines laborales
Incluye inventarios, software, hardware, dinero, propiedad intelectual e información
Manejo de información reservada y restricciones de divulgación
Prohibición de revelar o usar información confidencial para beneficio personal
Uso del logotipo, imágenes o material de la empresa requiere autorización
Buenas prácticas y consecuencias (00:11:31)
Principios: probidad, lealtad, honestidad, buena fe y respeto mutuo
Prohibición de declaraciones falsas o engañosas para favorecer intereses personales
Registros y cumplimiento contable
Libros y registros deben reflejar información exacta y oportuna; prohíbe fondos y cuentas no registradas
Sanciones: terminación de vínculo laboral, acciones civiles y penales; canales de denuncia habilitados

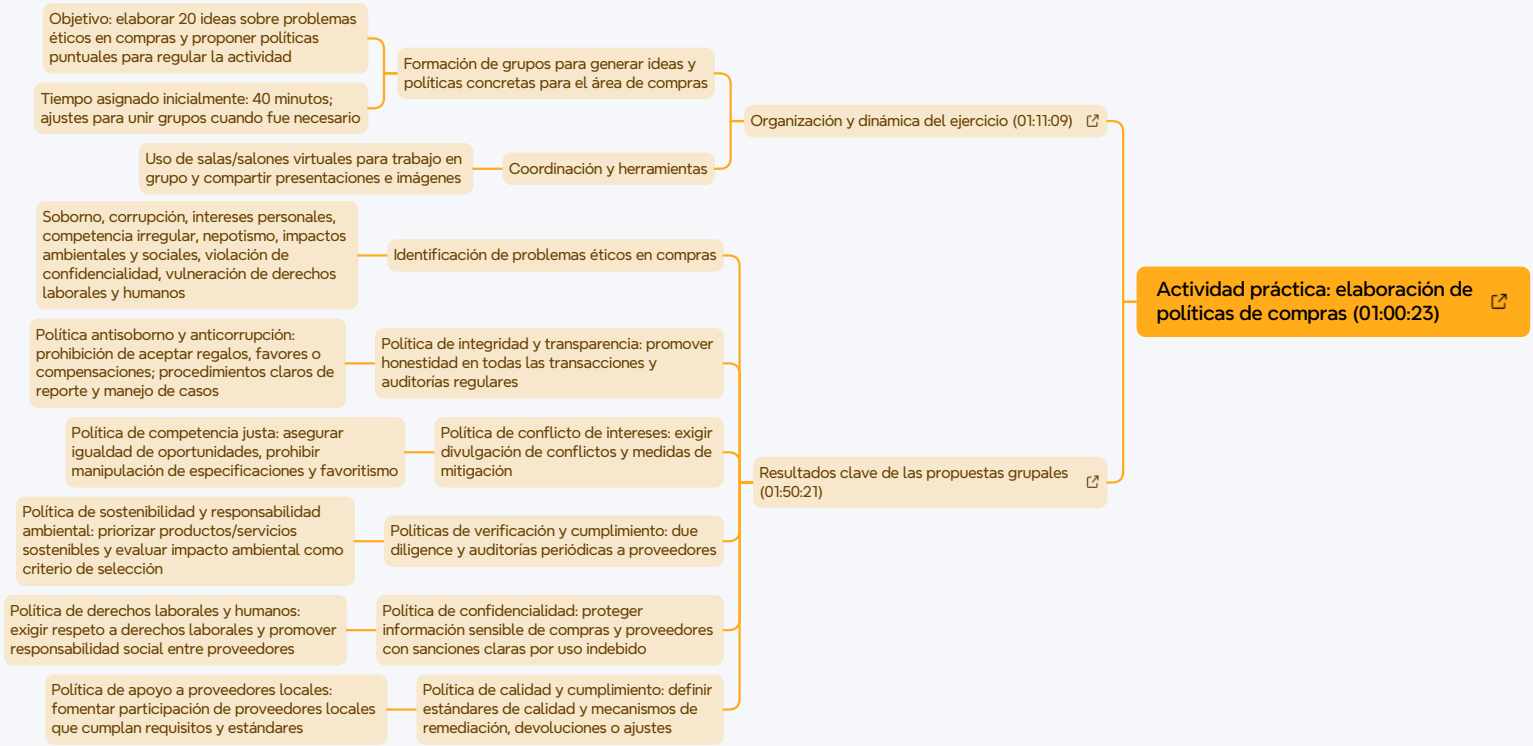

Política antisoborno de Antamina y ejemplos (00:16:03)
Principios y alcance de la política (00:16:17)
Objetivo: prevenir actos de soborno y corrupción y cumplir normativa peruana y buenas prácticas anticorrupción
Aplicable a todas las actividades y sucursales de la compañía
Prohibiciones explícitas
No recibir, ofrecer, prometer ni dar objetos de valor para obtener ventaja comercial
No falsificar registros contables para ocultar pagos indebidos
Canales de denuncia y sanciones (00:17:44)
Línea de ética y comité de ética para análisis de denuncias
Protección frente a represalias para quienes reporten violaciones
Medidas disciplinarias y legales
Sanciones internas y denuncias ante autoridades según gravedad

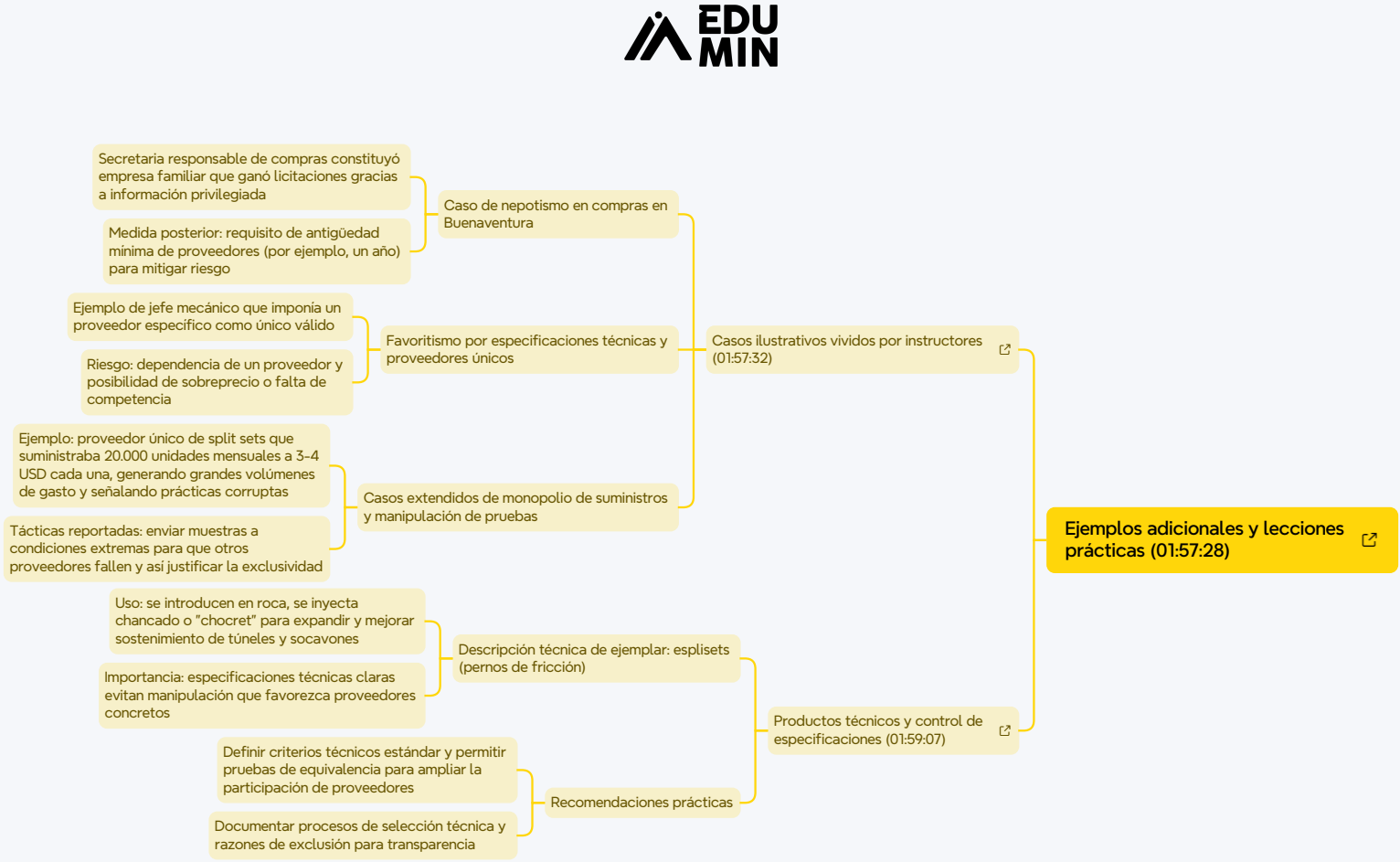
EDU MIN

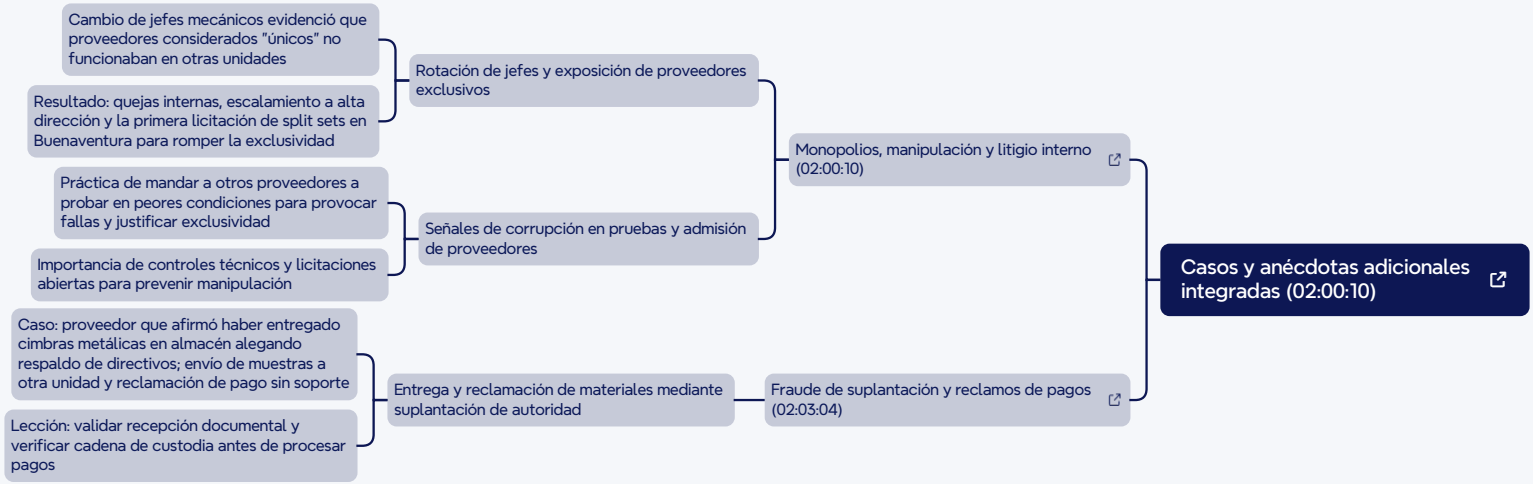

Códigos y políticas de Buenaventura (00:19:10)
Código de ética y buena conducta: valores y obligaciones (00:19:10)
Valores institucionales: respeto, felicidad, lealtad, honestidad y transparencia
Código aplica a trabajadores, colaboradores adheridos y terceros
Deber de diligencia y trato a stakeholders
Actuar con prudencia, oportunidad y buena fe en interés de la compañía
Promover ambiente laboral seguro, no discriminatorio y libre de acoso
Conflictos de interés, regalos y uso de activos (00:21:27)
Prohibición de aprovechar el puesto para ventaja personal o de terceros
No participar en negocios personales que compitan o entren en conflicto sin autorización
Política de obsequios y cortesías
No ofrecer o aceptar gratificaciones que comprometan imparcialidad; extensión a familiares inmediatos
Uso responsable de viajes y activos tecnológicos para fines laborales únicamente
Política anticorrupción y alcance regulatorio (00:28:08)
Marco para identificar, prevenir y mitigar actos de corrupción en Grupo Buenaventura
Tolerancia cero frente a soborno, lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Definición de "algo de valor" y restricciones
Incluye dinero, servicios, regalos, dispositivos; ejemplos permitidos muy limitados
Aplicación de normativa internacional (ej. FCPA) por cotización en Bolsa de Nueva York
Riesgos y sanciones legales internacionales explicados
Gestión de proveedores y compras (00:35:08)
Procedimientos de due diligence y registro de proveedores
Verificar capacidad técnica, experiencia, relación con personas políticamente expuestas y antecedentes
Confirmar que precios y pagos correspondan a valores de mercado
Controles en logística y compras
Canalizar compras por área de logística; existencia de personal dedicado a gestión de proveedores
Registro actualizado de proveedores, revisiones periódicas (al menos cada dos años)

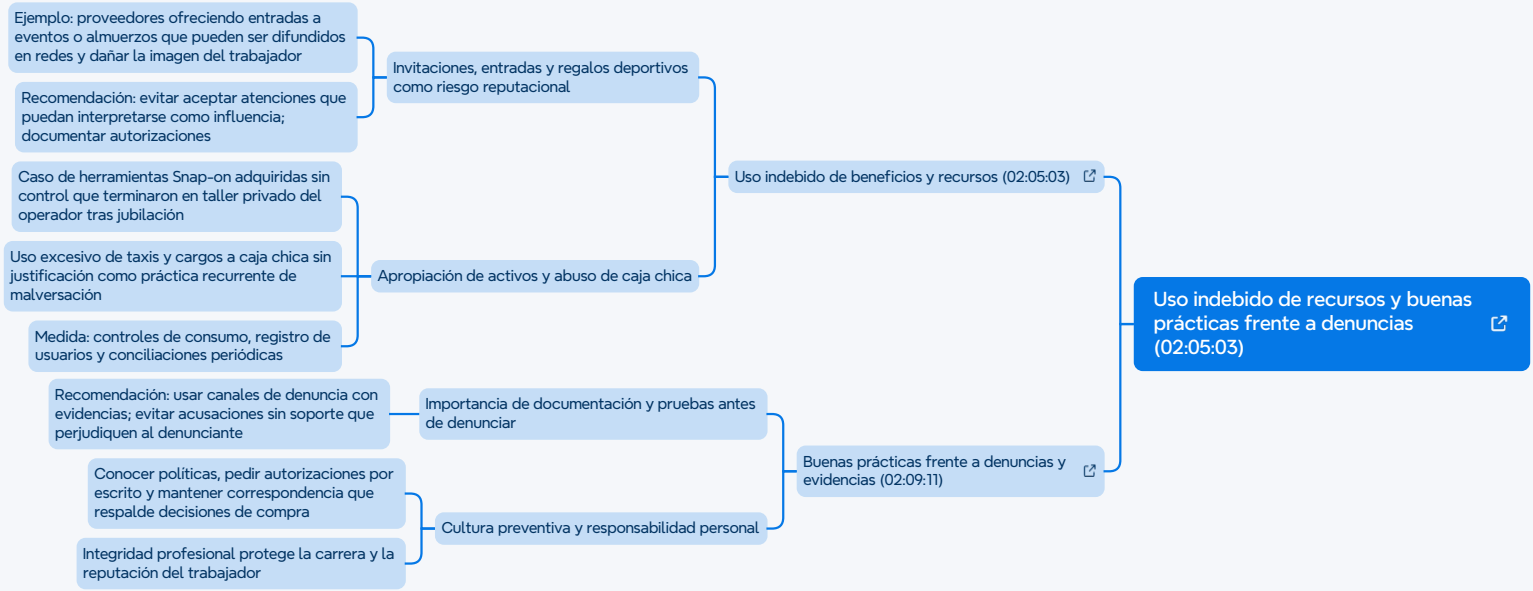

Ninsur y Minsur: códigos y políticas corporativas (00:42:55)
Documentos y alcance general de Ninsur (00:43:01)
Presentación breve de Ninsur y opción entre revisar Ninsur o Sarder en clase
Método participativo para decidir siguiente ejemplo de minera a analizar
Código de ética de Minsur: misión, visión y valores (00:45:01)
Misión, visión y valores: seguridad, compromiso, confianza, responsabilidad e integridad
Código aplica a colaboradores, clientes, proveedores y terceros que negocian o representan a Minsur
Responsabilidades de líderes y cultura de cumplimiento
Líderes deben reforzar cumplimiento, ser ejemplo y asegurar capacitación continua
Principios de relación con proveedores y comunidades (00:46:56)
Selección de proveedores basada en criterios técnicos, méritos y no favoritismos
Transparencia e igualdad de oportunidades en procesos de selección
Compromiso con comunidades y medio ambiente
Desarrollo sostenible, respeto a comunidades indígenas y gestión ambiental integrada
Política anticorrupción y canales de integridad (00:49:18)
Prohibición de soborno y prácticas corruptas en todos los ámbitos
Reporte de sospechas y uso del canal de integridad para denuncias
Consecuencias por incumplimiento
Sanciones disciplinarias internas y reporte a autoridades competentes cuando corresponda


Procedimientos comunes y ejemplos prácticos citados (00:50:54)
Casos prácticos y anécdotas de remates y control de activos (00:25:55)
Ejemplo de remate de vehículos al final de su vida útil y surgimiento de prácticas irregulares
Problemas con intermediarios y necesidad de procedimientos transparentes de disposición de activos
Observación sobre excepciones a la regla de regalos para cargos directivos
Crítica a cláusulas que permiten autorización de obsequios por gerentes y necesidad de cautela
Mecanismos transversales: denuncia, auditoría y cumplimiento (00:41:16)
Existencia de líneas éticas, oficinas de cumplimiento y auditoría que supervisan políticas
Programas de evaluación de riesgos, verificación de facturas y control tributario
Requisitos para proveedores: certificación, firma de compromisos anticorrupción y revisiones periódicas
Registro formal y obligación de aceptar políticas anticorrupción del grupo


Actividad práctica: elaboración de políticas de compras (01:00:23)
Organización y dinámica del ejercicio (01:11:09)
Formación de grupos para generar ideas y políticas concretas para el área de compras
Objetivo: elaborar 20 ideas sobre problemas éticos en compras y proponer políticas puntuales para regular la actividad
Tiempo asignado inicialmente: 40 minutos; ajustes para unir grupos cuando fue necesario
Coordinación y herramientas
Uso de salas/salones virtuales para trabajo en grupo y compartir presentaciones e imágenes
Resultados clave de las propuestas grupales (01:50:21)
Identificación de problemas éticos en compras
Soborno, corrupción, intereses personales, competencia irregular, nepotismo, impactos ambientales y sociales, violación de confidencialidad, vulneración de derechos laborales y humanos
Política de integridad y transparencia: promover honestidad en todas las transacciones y auditorías regulares
Política antisoborno y anticorrupción: prohibición de aceptar regalos, favores o compensaciones; procedimientos claros de reporte y manejo de casos
Política de conflicto de intereses: exigir divulgación de conflictos y medidas de mitigación
Política de competencia justa: asegurar igualdad de oportunidades, prohibir manipulación de especificaciones y favoritismo
Políticas de verificación y cumplimiento: due diligence y auditorías periódicas a proveedores
Política de sostenibilidad y responsabilidad ambiental: priorizar productos/servicios sostenibles y evaluar impacto ambiental como criterio de selección
Política de confidencialidad: proteger información sensible de compras y proveedores con sanciones claras por uso indebido
Política de derechos laborales y humanos: exigir respeto a derechos laborales y promover responsabilidad social entre proveedores
Política de calidad y cumplimiento: definir estándares de calidad y mecanismos de remediación, devoluciones o ajustes
Política de apoyo a proveedores locales: fomentar participación de proveedores locales que cumplan requisitos y estándares


Ejemplos adicionales y lecciones prácticas (01:57:28)
Casos ilustrativos vividos por instructores (01:57:32)
Caso de nepotismo en compras en Buenaventura
Secretaria responsable de compras constituyó empresa familiar que ganó licitaciones gracias a información privilegiada
Medida posterior: requisito de antigüedad mínima de proveedores (por ejemplo, un año) para mitigar riesgo
Favoritismo por especificaciones técnicas y proveedores únicos
Ejemplo de jefe mecánico que imponía un proveedor específico como único válido
Riesgo: dependencia de un proveedor y posibilidad de sobreprecio o falta de competencia
Casos extendidos de monopolio de suministros y manipulación de pruebas
Ejemplo: proveedor único de split sets que suministraba 20.000 unidades mensuales a 3-4 USD cada una, generando grandes volúmenes de gasto y señalando prácticas corruptas
Tácticas reportadas: enviar muestras a condiciones extremas para que otros proveedores fallen y así justificar la exclusividad
Productos técnicos y control de especificaciones (01:59:07)
Descripción técnica de ejemplar: esplisets (pernos de fricción)
Uso: se introducen en roca, se inyecta chancado o "chocret" para expandir y mejorar sostenimiento de túneles y socavones
Importancia: especificaciones técnicas claras evitan manipulación que favorezca proveedores concretos
Recomendaciones prácticas
Definir criterios técnicos estándar y permitir pruebas de equivalencia para ampliar la participación de proveedores
Documentar procesos de selección técnica y razones de exclusión para transparencia


Casos y anécdotas adicionales integradas (02:00:10)
Monopolios, manipulación y litigio interno (02:00:10)
Rotación de jefes y exposición de proveedores exclusivos
Cambio de jefes mecánicos evidenció que proveedores considerados "únicos" no funcionaban en otras unidades
Resultado: quejas internas, escalamiento a alta dirección y la primera licitación de split sets en Buenaventura para romper la exclusividad
Señales de corrupción en pruebas y admisión de proveedores
Práctica de mandar a otros proveedores a probar en peores condiciones para provocar fallas y justificar exclusividad
Importancia de controles técnicos y licitaciones abiertas para prevenir manipulación
Fraude de suplantación y reclamos de pagos (02:03:04)
Entrega y reclamación de materiales mediante suplantación de autoridad
Caso: proveedor que afirmó haber entregado cimbras metálicas en almacén alegando respaldo de directivos; envío de muestras a otra unidad y reclamación de pago sin soporte
Lección: validar recepción documental y verificar cadena de custodia antes de procesar pagos


Uso indebido de recursos y buenas prácticas frente a denuncias (02:05:03)
Uso indebido de beneficios y recursos (02:05:03)
Invitaciones, entradas y regalos deportivos como riesgo reputacional
Ejemplo: proveedores ofreciendo entradas a eventos o almuerzos que pueden ser difundidos en redes y dañar la imagen del trabajador
Recomendación: evitar aceptar atenciones que puedan interpretarse como influencia; documentar autorizaciones
Apropiación de activos y abuso de caja chica
Caso de herramientas Snap-on adquiridas sin control que terminaron en taller privado del operador tras jubilación
Uso excesivo de taxis y cargos a caja chica sin justificación como práctica recurrente de malversación
Medida: controles de consumo, registro de usuarios y conciliaciones periódicas
Buenas prácticas frente a denuncias y evidencias (02:09:11)
Importancia de documentación y pruebas antes de denunciar
Recomendación: usar canales de denuncia con evidencias; evitar acusaciones sin soporte que perjudiquen al denunciante
Cultura preventiva y responsabilidad personal
Conocer políticas, pedir autorizaciones por escrito y mantener correspondencia que respalde decisiones de compra
Integridad profesional protege la carrera y la reputación del trabajador